

DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

MOBALPA

MOBALPA

CUISINES, BAINS & RANGEMENTS

RN6 - 69800 SAINT PRIEST

Tél. : 04 78 40 14 04

ESPACE DECO HABITAT SAS 62 000 €
312 842 636 RCS LYON - APE 4759 A

☐ M. ☒ Mme ☐

Mlle _____ Adresse _____

Code Postal _____

Tél. Dom. _____

e-mail _____

Adresse d'installation IDEM

Tél. _____

Code Postal _____

Ville _____

BON DE COMMANDE

Selon le devis détaillé annexé n° 28938 du 13 10 2015.

au montant Total T.T.C. de 15584 Euros auquel les parties conviennent de se référer.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

AU COMPTANT :

Acomptes : A la commande : 25% du prix total, soit 4500 € T.T.C.

A la livraison 75% du prix total, soit _____ € T.T.C.

La vente de votre cuisine est-elle financée par un crédit extérieur directement contracté par le client ou par un crédit proposé par un organisme de crédit partenaire du magasin ?

Financement extérieur ☐ / Financement partenaire : ☒

☐ En totalité ☒ Partiel d'un montant de

6000 €

Dans le cas d'un financement partenaire, le client déclare avoir reçu le

l'offre de crédit N° _____

par le partenaire financier du magasin, conformément aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la Consommation.

RELEVÉ DE COTES PAR LE MAGASIN

Date du relevé de cotes par le professionnel au domicile du client consommateur :

Date du début des travaux exprimée en N° de semaine :

2^{ème} quinzaine d'Avril 2015, si possible
mi-Avril

Pour les habitations en cours de construction (mention manuscrite à reproduire par le client) :

«A ma demande expresse et pour cause d'habitation en l'état futur d'achèvement, aucun relevé de mètre n'a été réalisé»

ENLEVEMENT / LIVRAISON

Date limite :

sous réserve de pouvoir réaliser le relevé des cotes sur le chantier, au moins 12 semaines avant la livraison.

☐ Forfait : _____ € TTC Enlèvement des meubles, appareils ménagers et autres fournitures par le client au dépôt du magasin

☒ Forfait : 350 € TTC Livraison des meubles, appareils ménagers et autres fournitures par le vendeur à l'adresse indiquée par le client

POSE TOTAL

2052 € TTC

Pose :

☒ Oui

☐ Non

Ce bon de commande est accompagné d'une offre de service de pose et/ou de travaux.

La mise en conformité de la pièce (installations aux gaz, eau, électricité, ventilation) devra avoir été préalablement effectuée par des corps de métier du bâtiment par le client et placée sous sa responsabilité avant exécution de la pose. En cas du refus du client de mettre son installation aux normes, le professionnel fait signer au client une décharge.

Le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans le contrat de vente.

BON POUR COMMANDE TOTAL 17986 € TTC

Le client accepte la présente commande établie au magasin et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso. Le client reconnaît que la pose des éléments est une prestation de service qui ne s'exécute qu'à compter de la mise en conformité de la pièce (installations aux gaz, eau, électricité, ventilation) par ses soins.

Le client reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire du présent bon de commande et avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des engagements de services de conception.

Fait au magasin Mobalpa, le : 13/12/15

Le client consommateur,

(Mention manuscrite : « bon de commande lu et approuvé » suivi de la signature du client)

Bon de commande lu et approuvé

Le concepteur décorateur,

(Nom / Prénom et signature)

Louise Dupont

GENERALITES

Compte tenu de leur accord sur la chose et sur le prix, il est expressément convenu entre les parties que le présent bon de commande est ferme et définitif à compter de la date de signature, sous la seule réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de cotes réalisé par le professionnel dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande.

Auquel cas les parties reprendraient leur liberté de part et d'autre, l'acompte éventuellement versé par le client à la signature du présent bon de commande lui étant alors immédiatement restitué par le professionnel. Dans le cas d'habitation en cours de construction, tel que précisé ci-avant le bon de commande établi est ferme et définitif sans réserve.

Le client, soussigné, déclare que le professionnel lui a transmis un exemplaire du plan de conception au sol, du plan d'élévation et du plan technique, après réalisation du relevé de cotes.

Par la remise du plan technique, le client a connaissance des non conformités éventuelles et s'engage à procéder, avant la réalisation des prestations prévues au présent contrat, aux travaux nécessaires par les corps de métiers du bâtiment de son choix et placés sous sa responsabilité.

SOUS-TRAITANCE

Le client déclare avoir accepté que les prestations de pose puissent être accomplies, par l'entreprise retenue en qualité de sous-traitance par le professionnel, entrepreneur principal. Le professionnel s'engage à donner au client, sur simple demande, les dénominations sociales et adresse de l'entreprise sous-traitance au plus tard au début des travaux de pose.

Le client est informé que le poseur sous-traitant pourra facturer et encaisser directement les sommes correspondantes à la prestation fournie.

REMARQUES EVENTUELLES

En application de l'article L 541-10-6 du Code de l'environnement, nos prix sont soumis à une éco contribution aux coûts de gestion des déchets d'éléments d'ameublement, à compter du 1^{er} mai 2013. Le montant de cette contribution est noté à côté du prix de chacun de nos éléments.

Nos prix s'entendent sous réserve de la modification des taux de TVA en vigueur. Conformément à l'article 68 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, pour toute commande livrable et facturable à compter du 1^{er} janvier 2014 répondant aux conditions d'éligibilité du taux de TVA réduit, le taux de TVA applicable est de 10%. Le taux TVA normal applicable à compter du 1^{er} Janvier 2014 est de 20%.

L'application de la TVA à taux réduit est soumise à la fourniture par vos soins de l'attestation légale indiquant sous votre responsabilité que cet avantage fiscal peut vous être proposé. Pour faciliter cette démarche, Mobalpa vous fournit cette attestation à compléter par vos soins. Une facture sera établie avec la TVA à taux réduit, uniquement si vous complétez l'attestation légale.

Tout manquement à cette disposition nous oblige à facturer selon le taux normal en vigueur à la date de facturation et à en tenir compte dans les modalités de règlement qui seraient éventuellement à modifier en conséquence.

ENGAGEMENT DE SERVICES DE CONCEPTION ET DE POSE

Dans le prix global des fournitures proposées par le professionnel sont incluses les prestations ci-après :

1. L'offre de produits personnalisée (concernant aussi bien une cuisine livrée et posée que le remplacement d'un élément meuble ou d'électroménager par un autre) est obligatoirement faite par un professionnel compétent et formé.
2. L'offre du magasin de cuisine repose au moins sur 4 fonctions essentielles (Cuisson, Lavage, Froid, Rangement).
3. Le professionnel s'engage à délivrer un descriptif technique des produits à l'aide des catalogues et des notices techniques de ses fournisseurs.
4. Le professionnel prend en compte les attentes spécifiques du client (ses habitudes, ses manières de cuisiner, sa taille et éventuellement son handicap).
L'ensemble des souhaits spécifiques est repris dans une fiche « Découverte » établie lors du premier contact.

5. Le professionnel établit en magasin, selon les indications du client, une première esquisse ou plan de conception au sol et, si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client à mieux comprendre son implantation.

6. Le professionnel établit en magasin un devis de l'ensemble des fournitures selon la réglementation en vigueur et les dimensions de la cuisine, salle de bains ou rangement fournies par le client.

7. Lors de la remise du devis de fournitures, le professionnel fournit ses conditions générales de vente au client et ses engagements de conception.

8. Le professionnel s'engage à répondre à toutes les demandes de renseignements du client sur l'achat à effectuer, sur l'offre de service relative à la pose de la cuisine, offre distincte du contrat de vente.

9. Le professionnel établit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques, (plomberie, électricité, ventilation...) au domicile du client, vérifie les mesures initiales du client et la conformité du plan de conception établi en magasin.

Ensuite le professionnel établit un plan technique (plomberie, électricité, maçonnerie) suivant les normes de sécurité en vigueur.

Le plan technique indique les points de raccordement ou d'évacuation des fluides.

Si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client consommateur (Maison non construite, à modifier ; Maison non accessible du fait de l'occupant ; Modifications de la distribution des pièces non effectuée ; Mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu'il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation.

10. En cas de non conformité de l'installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique, afin que le client fasse procéder, avant la pose de la cuisine, salle de bains ou rangement, aux travaux d'installation nécessaires par des corps de métier du bâtiment de son choix et placés sous sa responsabilité.

11. Le professionnel établit le planning retraçant toutes les interventions du professionnel nécessaires au respect de la date de livraison convenue avec le client consommateur. Le professionnel passe les commandes de la cuisine aux fournisseurs conformément aux plans. Le professionnel assure la livraison des fournitures figurant sur la commande (si option choisie.)

12. Le technicien de vente du magasin coordonne et conduit les travaux objets du contrat de services signé avec le client.

13. Le poseur vérifie la conformité de l'installation existante aux normes et aux règlements en vigueur et ceci, tel qu'il est prévu dans les conditions générales de services. Le poseur assure la fixation et le montage de tous les éléments de cuisine, salle de bain, rangement, la mise en place des appareils, accessoires ménagers.

Le poseur raccorde les appareils électroménagers et accessoires objets du contrat de vente aux arrivées et évacuations d'eau, de gaz et prises électriques existantes, il nettoie le chantier, il contrôle le fonctionnement technique des meubles et des appareils, il remplit la partie du certificat de travail concernant la pose et le signe, il encaisse le restant dû de la facture si besoin, il fait la réception de la cuisine en présence du client. La réception de la cuisine consiste en la vérification de la pose, du bon fonctionnement des meubles et de la mise en route des appareils objets du contrat de vente.

Le certificat de fin de travaux est alors dûment rempli et signé par le poseur et le client consommateur. Un exemplaire est remis au client.

La facture Mobalpa faisant foi, c'est-à-dire :

- ✓ aux meubles fabriqués par la société FOURNIER sous la marque Mobalpa, commercialisés par le réseau des concessionnaires Mobalpa,
- ✓ aux articles non fabriqués mais commercialisés par la société FOURNIER à l'exclusion des appareils électroménagers garantis directement par leur constructeur.

20. Durée des garanties

La garantie prend effet à la date de facturation des produits. Elle est de :

- ✓ 5 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement) sur les meubles Mobalpa (hors équipements électriques, garantis 2 ans),
- ✓ 25 ans (pièces) sur les charnières et coulisses de la gamme Mobalpa.
- ✓ 2 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement) sur les appareils électroménagers encastrables,
- ✓ 2 ans (pièces) sur les produits sanitaires (évier, robinetterie, lavabos, douches, baignoires, WC), les tables, chaises et tabourets, sauf indication de durée supérieure spécifiée sur certains produits,
- ✓ 1 an (pièces) sur les accessoires (vidages, flexibles, douchettes, mousseurs, tampons de chaises).

21. Objet des garanties

Les produits sont garantis contre tout vice de matière ou défaut de fabrication. La garantie comprend le remplacement des produits défectueux par des produits identiques ou similaires.

Toute demande de prise en charge d'un produit par la garantie doit être soumise au vendeur qui en constatera le bien-fondé.

Sur demande du concessionnaire Mobalpa, la société FOURNIER prend à sa charge :

- ✓ la fourniture et les frais d'envoi des produits remplacés de l'usine au dépôt du vendeur,
- ✓ les frais de transport des produits défectueux du dépôt du vendeur à l'usine. Sont exclus tous autres frais relatifs à l'échange des produits défectueux, en particulier les frais de dépose et de repose, les frais de déplacement et de livraison chez le client.

22. Exclusion de garantie

La garantie n'est pas due dans les cas suivants :

- ✓ Non-respect du guide de pose
- ✓ Non-respect du guide d'entretien
- ✓ Négligence ou défaut d'entretien de la part du client
- ✓ Mauvaise utilisation du bien par le client
- ✓ Utilisation de produits inadaptés, excès de chaleur, excès d'humidité
- ✓ Défaut de fonctionnement résultant de l'intervention réalisée par le client ou par une personne physique ou morale mandatée par lui sans autorisation expresse du vendeur
- ✓ Défauts dus à une modification des meubles
- ✓ Défaut de fonctionnement résultant d'un cas de force majeure
- ✓ Infiltrations dues à des joints défectueux
- ✓ Infiltrations d'eau ou autres liquides
- ✓ Singularité spécifiques du bois (présence de nœuds, variations de couleurs, veinages...)
- ✓ Variation de teinte due aux différentes sources de lumière
- ✓ Variation de teinte due à l'exposition prolongée à la lumière
- ✓ Usure normale du bien
- ✓ Usure normale des produits due, à leur utilisation

Les ampoules, tubes fluorescents et autres produits consommables ne sont pas couverts par la garantie Mobalpa.

Sur simple demande, et en dehors du cadre de la garantie, Mobalpa peut fournir à titre payant l'ensemble des composants mis en vente (à l'identique ou similaire) pendant une durée de 5 ans.

L'application de la garantie Mobalpa ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

23. Garanties légales

Il est rappelé que, indépendamment de l'existence ou non d'une garantie commerciale accordée par le vendeur ou le fabricant, le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés, la présente garantie contractuelle ne pouvant avoir pour effet ou pour objet de limiter cette garantie légale.

Le client bénéficie également de la garantie légale de conformité, selon les articles L.211-1 à L.211-18 du Code de la Consommation.

Il est notamment rappelé les dispositions légales suivantes :

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Article L.211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L.211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

24. Qualité de services

Mobalpa a la volonté d'améliorer en permanence la qualité de ses produits et services. A cette fin, des enquêtes de satisfaction sont menées. Dans le cadre, le client accepte que ses réponses soient transmises nommément au concessionnaire et à la marque.

DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

MOBALPA

expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Article L311-36 du Code de la Consommation

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestations de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.

Article L311-37 du Code de la Consommation

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

Article L311-38 du Code de la Consommation

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestations de services mentionné au 9° de l'article L311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Article L311-39 du Code de la Consommation

L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Article L311-40 du Code de la Consommation

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L311-36 et de l'article L311-37.

CLAUDE DE RESERVE DE PROPRIETE

11. Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur, conformément à la législation en vigueur jusqu'à paiement intégral du prix convenu.

En cas de défaut de paiement, le vendeur est en droit de revendiquer les marchandises impayées, et l'acheteur est tenu de les restituer à première demande.

12. Les risques et la garde des marchandises sont transférés à l'acheteur dans les conditions définies à l'article suivant. L'acheteur s'engage à conserver les marchandises en apportant tous les soins nécessaires.

LIVRAISON ET TRANSFERT DES RISQUES

13. Pour tout retard dans l'exécution de travaux d'installation émanant de corps de métiers qui ne sont pas placés sous la responsabilité du vendeur et rendant la livraison impossible à la date limite convenue au contrat de vente, le client est tenu d'en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent alors, d'un commun accord, d'une nouvelle date de livraison par un avenant écrit au contrat établi au magasin.

À défaut, le vendeur livre à la date convenue. Si le client ne peut pas prendre livraison, il devra alors supporter, après sommation, tous les frais exposés par le vendeur ainsi que les frais de stockage des fournitures commandées.

14. Le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s'opèrent par la délivrance, telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur ou entre les mains de l'acheteur, ou encore du transporteur.

Il en est de même pour toute livraison partielle. En cas de retard non imputable au vendeur, le transfert des risques et de la garde juridique s'opèrent dès la notification de l'avis de mise à disposition de la marchandise.

15. En cas de report supérieur à une semaine de la date de livraison du fait du client, le vendeur peut réclamer le versement du solde des fournitures à la date de livraison initialement convenue.

MISE EN CONFORMITE

16. Par la remise du plan technique avant la signature du contrat de pose, le client a été préalablement informé des non-conformités éventuelles de l'installation existante et s'engage à faire procéder, avant la pose, aux travaux d'installation nécessaires par les corps de métiers du bâtiment de son choix et placés sous sa responsabilité.

PRIX

17. Les prix des marchandises sont ceux déterminés à la signature de la commande. Un exemplaire des engagements de conception aura été remis au client préalablement à la signature du bon de commande.

18. S'agissant d'un contrat de vente, les conditions sont fixées dans le bon de commande.

Le paiement est réputé au comptant et non à crédit lorsque ces versements prennent la forme d'acompte et que le paiement intégral du prix des fournitures est réalisé au plus tard au jour de la livraison des fournitures.

Conformément aux dispositions de l'article L114-1 du Code de la Consommation, les parties conviennent que les sommes versées à la signature du bon de commande et avant paiement complet sont des acomptes et non des arrhes.

GARANTIE

Vous venez de faire un achat chez Mobalpa, et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée. Afin que vous puissiez bénéficier de votre cuisine, salle de bains ou rangement dans les meilleures conditions, et pendant des années, nous vous recommandons de bien respecter le guide d'entretien.

19. Champs d'application

La garantie s'applique aux produits que le client a achetés chez Mobalpa.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Devis

1. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets.
2. Le devis de la cuisine, salle de bains ou rangement est un document sur lequel sont portées entre autres les informations commerciales identifiant l'entreprise, le nom et la signature du vendeur.
Le devis de la cuisine, salle de bains ou rangement est une offre de prix de fournitures (Meubles, électroménagers, accessoires). Des engagements de services de conception sont inclus dans les prix des fournitures.
3. Le bon de commande peut faire simplement référence au numéro du devis n'ayant subi aucune modification. Le devis est alors contresigné par le client et annexé au contrat de vente signé le même jour.
4. L'intervention éventuelle d'un architecte ou d'un décorateur, commandée par le client, est à la charge de celui-ci et sous sa responsabilité.

Commande

5. Distincte obligatoirement du devis, la commande est un document sur lequel sont portées entre autres les informations identifiant l'entreprise le nom et signature du vendeur, les coordonnées et la signature du client.
Sur le bon de commande des fournitures de la cuisine, salle de bains ou rangement, figurent en outre la date limite de livraison, les conditions de règlement, les conditions particulières, et la mention pré-imprimée « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, des engagements de services. »
6. La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié dans la commande.
7. Toute modification à la commande initiale, du fait du client, doit faire l'objet, au magasin du vendeur, d'un avenant au contrat initialement établi.
8. Sur les plans de conception et le plan technique, faisant partie intégrante dudit contrat et délivrés au client préalablement à la signature du bon de commande, sont portées respectivement les informations commerciales obligatoires identifiant l'entreprise et la signature du client.
La perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet. Elle n'a pas de valeur contractuelle. Seuls les plans de conception au sol, les plans en élévation à l'échelle et le plan technique font foi.
9. Le contrat est conclu au moment de la signature du bon de commande par le client et le vendeur. Chacun des contractants est tenu de respecter ses engagements et de les exécuter de bonne foi.

Vente à crédit

10. En cas d'achat moyennant un crédit octroyé par le vendeur ou par un organisme extérieur au magasin de cuisine, conformément aux dispositions de l'article L 311-11 du Code de la Consommation, une offre de contrat de crédit doit être remise en autant d'exemplaires que de Parties.
Conformément aux dispositions de l'article L 311-13 du Code de la Consommation, le contrat de crédit accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation à l'expiration d'un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit (article L 311-12 du Code de la Consommation) et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours.

L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur conformément aux dispositions de l'article L 311-14 du Code de la Consommation. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l'article L 311-34 du Code de la Consommation, aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur emprunteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation.

Il est notamment rappelé les dispositions suivantes :

Article L 311-12 du Code de la Consommation.

L'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Article L 311-31 du Code de la Consommation.

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de service à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents du contrôle.

Article L 311-34 du Code de la Consommation.

Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Article L 311-35 du Code de la Consommation.

Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L 311-12